

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 112/2569	ศาลอาญา	ศาลผู้ส่ง
		ความเห็น
	ศาลทหารกรุงเทพ	ศาลผู้รับ
		ความเห็น
	นางสาว น.	โจทก์
	นาย ว.	จำเลย
พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา		
พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา		
ป.อ. มาตรา		

คดีที่นางสาว น. โจทก์ ยื่นฟ้องนาย ว. จำเลย ความว่า จำเลยนำข้อความอันเป็นเท็จยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา และเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลในคดีอาญาดังกล่าวยืนยันว่าโจทก์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งศาลอาญาได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะข้อหาฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ ให้ประทับฟ้องในข้อหาดังกล่าว ส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธและยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นนายทหารชั้นประทวนยศจ่าสิบตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร

ศาลอาญาเห็นว่า ขณะเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยรับราชการทหารเป็นนายทหารประทวน เป็นคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิด คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร

ศาลทหารกรุงเทพเห็นว่า แม้ขณะกระทำผิด จำเลยเป็นนายทหารประทวนซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร แต่เมื่อศาลอาญาซึ่งเป็นศาลพลเรือนได้สั่งประทับฟ้องไว้แล้ว แม้จะปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ก็ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 15 วรรคสอง คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บัญญัติว่า ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิด จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้มีศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือน เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารที่กระทำความผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีในอำนาจของศาลทหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกครองบังคับบัญชาและส่งเสริมอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหาร อันเป็นการยึดหลักเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลผู้กระทำผิดซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร และเป็นการยกเว้นอำนาจศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่ให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิด โดยศาลยุติธรรมจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดเฉพาะแต่กรณีที่ได้กระทำผิดด้วยกันกับพลเรือนหรือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนตามมาตรา 14 (1) และ (2) หรือกรณีตามมาตรา 15 แห่งพระ

ราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 เท่านั้น ดังนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏจาก คำฟ้องหรือหลักฐานแน่ชัดตั้งแต่แรกว่าจำเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ศาล ยุติธรรมย่อมไม่มีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาคดี คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยโดยมิได้ บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นนายทหารประทวนประจำการและขณะฟ้องคดีนี้ไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัดว่าจำเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การที่ศาลอาญาได้สอบสวนมูล ฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องโจทก์บางข้อหาและพิพากษายกฟ้องบางข้อหา จึง เป็นกรณีที่ศาลอาญาได้มีคำสั่งประทับฟ้องบางข้อหาไว้ในขณะที่ยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลทหาร ถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว นอกจากนี้ ศาล อาญายังได้พิพากษายกฟ้องบางข้อหาอันเป็นการวินิจฉัยถึงเนื้อหาความผิดที่ฟ้องแล้ว ซึ่งโจทก์จะอุทธรณ์ ไปยังศาลทหารไม่ได้ ถึงแม้จะปรากฏตามทางพิจารณาในภาย หลังจากคำร้องของจำเลยว่าจำเลยรับราชการ เป็นนายทหารประทวนซึ่งเป็นบุคคลที่ อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ตาม ศาลอาญาก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามพระราช บัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 15 วรรคสอง ดังนั้น คดีนี้จึงอยู่ใน อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

-
-

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498